InDret

Garajes mal proyectados

Comentario a la STS, 1ª, 2.10.2003

Oliver García Muñoz
Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

Working Paper nº: 202
Barcelona, enero de 2004
www.indret.com

Los hechos

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en la Sentencia de 2 de octubre de 2003 (Ar. 6451), resuelve un recurso de casación con motivo de la existencia de unos vicios funcionales constructivos en las rampas y accesos de un parking, que impiden su normal utilización.

Los actores, la entidad "Ibaru, S.L.", D. Fernando, Dª Teresa, D. Silvio y Dª Andrea, adquirieron la propiedad de unas plazas de parking en un edificio construido en la localidad de Terrassa. Con posterioridad advirtieron la defectuosa construcción, que no cumplía las condiciones de uso adecuadas y necesarias, lo que hace inútiles sus plazas de parking para la finalidad de estacionamiento de vehículos que les es propia.

Tal y como detallan los informes periciales obrantes, "las condiciones mínimas de maniobrabilidad por el interior del edificio no llegan a respetarse (...); la circulación por el interior del garaje-aparcamiento privado ofrece serias dificultades en lo que se refiere a los giros para tomar las rampas a nivel inferior al de la calle así como la pronunciada pendiente de alguna de las rampas (...); las rampas superan la pendiente del 20%, condición que vienen indicada que no se superará en el proyecto (...)".

Los propietarios afectados promueven demanda contra la entidad promotora y constructora de las obras, "Promoegara, S.L.", y contra el ingeniero industrial que llevó a cabo las funciones de proyección y dirección de la construcción, D. Pedro Enrique. En su petitum, solicitan se declare el estado de ruina funcional del edificio-parking y se condene como responsables solidarios de los defectos constructivos denunciados a ambos demandados, a restituir las cantidades satisfechas por los actores en concepto de precio por la compraventa de sus respectivas plazas de aparcamiento (que ascienden a diez millones de pesetas –60.101,21 €-), más las desvalorizaciones monetarias desde los pagos, intereses desde la interposición de la demanda, gastos de escrituras, impuestos y gastos de comunidad de propietarios.

La SJPI nº 8 de Terrassa (8.9.1995) desestima la demanda por entender, en primer lugar, que la solicitud corresponde a una acción resolutoria por incumplimiento contractual, mientras que dicha acción no ha sido la ejercitada por los actores en su demanda, pues en ningún momento solicitaron la resolución contractual. En segundo lugar, considera el Juzgado que, en relación a la acción de responsabilidad decenal ex art. 1591.1º Cc, no existe una situación de ruina funcional, tal y como pretenden los demandantes. Por último, y para éste último supuesto, debió haberse solicitado una reparación en forma específica, prevalente a la indemnización de daños y perjuicios. La SAP de Barcelona (Sección 11ª, 2.10.1997) confirma íntegramente el fallo de primera instancia.

Garajes y ruina funcional por deficiente diseño de accesos y dimensiones

El lato concepto del término *ruina*, presupuesto básico en la responsabilidad decenal de los agentes de la construcción frente al propietario de la obra y acuñado por la jurisprudencia en torno al artículo 1591.1º Cc, comprende los supuestos más comunes de vicios ruinógenos de origen constructivo: la *ruina funcional* por vicios que, sin recaer en elementos sustanciales del inmueble, es decir, sin comprometer su estructura, resistencia o estabilidad, perturban o incomodan su uso y disfrute normal, en atención a la naturaleza y finalidad de la construcción[1].

El nuevo régimen de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre (LOE[2]), concretamente en su artículo 17.1 b), viene a recoger esa extensión de la ruina por vicios constructivos a supuestos de defectos funcionales cuando alude al plazo de garantía reducido de tres años para los vicios que implican un incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del edificio, es decir, que impiden un uso satisfactorio de sus elementos e instalaciones, de tal forma que lo vengan a hacer inútil para la finalidad que le es propia.

En la declaración de ruina a efectos de responsabilidad decenal, el Tribunal Supremo, en el FJ. 3º de la Sentencia que examinamos, distingue los hechos que determinan la existencia del vicio o defecto, cuestión fáctica cuya prueba incumbe al demandante o perjudicado y no revisable en casación, de la calificación jurídica que los órganos judiciales deben otorgar al defecto probado, atendiendo a la entidad, origen o causa del vicio.

La gravedad funcional de los defectos denunciados ha quedado suficientemente acreditada mediante la trascendente dificultad a que se ven sometidos los vehículos en la realización de giros en el inmueble litigioso, puesto que al circular por las rampas del garaje sufren golpes en su parte delantera o trasera. Del mismo modo, constituye hecho probado la problemática que sufren los actores en las maniobras de entrada o salida de sus respectivos aparcamientos, que requieren forzosamente una invasión de plazas vacías.

Así, la Sala concluye, acertadamente y en oposición al criterio sostenido en las instancias, que las deficientes dimensiones e inadecuados accesos a las plazas de garaje obedecen a un inviable

[1] En este sentido, la ***STS, Sala 1ª, 2.4.2003*** (Ar. 3001) se refiere a la evolución en la doctrina jurisprudencial del concepto de ruina, "extendido y ampliado a aquellos defectos que por exceder de las imperfecciones corrientes configuran una violación del contrato (...) al hacerse la edificación inútil para el fin que le es propio" (FJ. 3º); o la ***STS, Sala 1ª, 28.5.2001*** (Ar. 3437), que alude al concepto de ruina funcional cuando afirma que, "[e]n materia de vicios ruinógenos, (…), junto a la hipótesis de derrumbamiento total o parcial (ruina física) o peligro del mismo (ruina potencial) (…), la denominada "ruina funcional" tiene lugar en aquellos casos en que los defectos constructivos afectan a la idoneidad de la cosa para su fin y en la que entra en juego el concepto o factor práctico de la utilidad (…), y dentro de este tipo de vicio ruinógeno se comprenden aquellos defectos de construcción que por exceder de las imperfecciones corrientes producen una violación del contrato, o una inhabilidad del objeto, es decir, aquellos defectos que tienen una gravedad obstativa para el normal disfrute de la cosa con arreglo a su destino" (FJ. 4º).

[2] Según la Disposición Transitoria 1ª de la LOE, dicha Ley será de aplicación a las obras para cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia de edificación a partir de su entrada en vigor, lo que tuvo lugar el 6 de mayo de 2000, tal y como dispone la Disposición Final 4ª de la misma Ley.

diseño o planificación e impiden que la construcción alcance la finalidad que les es propia, pues entrañan una *falta de seguridad y eficacia* en su *uso "normal" o razonable*, gravemente dificultado. Estas circunstancias justifican un supuesto de ruina, en su modalidad funcional, que "se configura en torno a la utilidad de la cosa construida [y] concurre cuando la construcción es inútil para la finalidad que le es propia", es decir, cuando resulta inservible o inadecuada para el uso al que estaba destinada, como ocurre en el caso. En su fundamentación, el TS se refiere a la ***STS, Sala 1ª, 24.5.1991*** (Ar. 3835), que establece que "*es de considerar como esencial la adecuación que las plazas de garaje han de tener respecto al fin que les es propio, adecuación que alcanza tanto al tema de las dimensiones como al de los accesos*" (FJ. 4º)[3].

> En un caso de responsabilidad decenal por ruina funcional en dimensiones y accesos de garaje, la ***STS, Sala 1ª, 19.4.1995*** (Ar. 3428) declaró probado que el acceso al sótano (garaje) carecía de la anchura reglamentariamente exigida: el proyecto estableció que el acceso al garaje tuviera una anchura de cuatro metros aproximadamente, mientras que el Plan General de Ordenación Urbana vigente exigía que el acceso de los garajes había de tener una anchura de 3,50 metros por cada cincuenta plazas de aparcamiento o fracción, así que al garaje propiedad de la Comunidad de Propietarios actora, de setenta y ocho plazas de aparcamiento, correspondían siete metros de anchura. La Sala entiende que ello entraña "un *grave defecto constructivo que determina una falta de seguridad y eficacia en el uso del garaje y una inadecuación a su fin o destino,* de manera que lo edificado no se ajusta a las necesidades y exigencias previstas para su correcta utilización y disfrute, constituyendo un defecto que hace la edificación inútil para la finalidad que le es propia" (FJ. 4º).
>
> En el mismo sentido, la ***SAP Alicante, Sección 5ª, 8.3.2001*** (Ar. 151024), sobre la *deficiente ejecución de la rampa de acceso a un garaje,* entiende que, tal y como está construido el referido elemento constructivo, es de "difícil utilización", por lo que debe entenderse como un *vicio ruinógeno*, teniendo en cuenta que su concepto, acuñado jurisprudencialmente, se refiere tanto a los defectos que "afectan a la totalidad del inmueble como que afectan sólo a parte o partes determinadas del mismo; tanto al perecimiento o derrumbe ya causado, como del proceso en curso de anormal, prematuro y progresivo deterioro del edificio -ruina virtual-; tanto de la destrucción efectiva como de los elementos constructivos -ruina material-, como de aquellos *defectos que, sin llegar a poner en peligro la solidez y estabilidad de la edificación, pero, yendo más allá, también, del grado de las simples imperfecciones intranscendentes que cabe esperar en una obra de gran complejidad y envergadura, lo hacen inútil para ser empleada de acuerdo con la finalidad que le es propia o, incluso, obstaculizan o dificultan gravemente dicho uso -ruina funcional-*" (FJ 2º).

No faltan pronunciamientos en relación a vicios ruinógenos funcionales en materia de aparcamientos o garajes que, pese a la extensión del concepto de ruina, se encargan de delimitar la amplitud del concepto de *ruina funcional* mediante la exclusión de su ámbito de ciertos supuestos o *defectos intrascendentes para la habitabilidad del inmueble*, tales como condensaciones, determinados vicios estéticos o de escasa entidad funcional.

---

[3] El caso versa sobre una acción de cumplimiento contractual que ejercen los propietarios de unas plazas de parking contra la entidad promotora-vendedora, debido a que el aparato elevador de vehículos, único acceso del garaje por carecer de rampa, resultó ser insuficiente para permitir la entrada y salida de vehículos de grandes dimensiones: "[l]a compraventa de las mismas comporta la obligación de entregar el objeto hábil y la plena satisfacción del comprador que le permita el uso de la plaza para su específico fin, siendo de estimar la existencia de incumplimiento contractual, cuando aquélla no se ajusta, en dimensiones o accesos, a lo previsto" (FJ. 4º).

Un claro ejemplo lo constituye la ***STS, Sala 1ª, 13.10.1998*** (Ar. 8253), donde el TS advierte que, aunque la distribución del parking en el sótano del inmueble implica cierta incomodidad para estacionar los vehículos, no se infringe por ello el art. 1591.1º Cc, puesto que las dificultades de la obra no son impeditivas de la utilización de la misma para su fin.

> De forma semejante resuelve la ***SAP Cáceres, Sección 1ª, 4.5.1999*** (Ar. 7701), que entiende que el acceso al garaje, pese a estar ejecutado con incumplimiento de la normativa urbanística y presentar determinados defectos funcionales, que dificultan la entrada en su interior de vehículos, no lo hacen inútil para la finalidad que le es propia, por lo que no cabe hablar de ruina, ni siquiera en su concepción más amplia.

El fallo de la Sentencia que tratamos resuelve imputar responsabilidad civil solidaria a los dos demandados. Por un lado, el ingeniero industrial responde de un vicio de proyecto, por la deficiente planificación del garaje en cuanto a dimensiones y accesos, así como de un vicio de dirección que absorbe al primero, por falta de diligencia en la vigilancia de la correcta ejecución de la obra que trae en consecuencia el incumplimiento de su deber de modificar el proyecto viciado[4], de tal forma que, en estos casos, el vicio de dirección tiene su origen en un defecto de planificación o diseño inadvertido o tolerado en el proceso de ejecución de la obra.

Además, la obligación de reparar los daños reside igualmente en la entidad demandada y encuentra justificación en un doble criterio de imputación; el primero alude a su actividad como promotora de la construcción: el TS le hace responsable de los defectos constructivos por hecho ajeno (artículo 1903 Cc), en especial, por *culpa in eligendo* o falta de diligencia exigible en la elección del técnico proyectista y director de la obra.

Constituye doctrina jurisprudencial consolidada la imputación genérica de responsabilidad decenal a la figura del promotor de la obra, por su decisiva intervención en el proceso de construcción, que se traduce en la transmisión de los inmuebles o viviendas edificados y, por tanto, en las obligaciones de garantía que contrae frente a los adquirentes, así como en la elección de la entidad constructora y de los técnicos intervinientes en el proceso constructivo (***STS, Sala 1ª, 3.7.1999*** -Ar. 5897-). Así pues, el promotor se encuentra legitimado tanto pasiva como activamente bajo el régimen del artículo 1591 Cc (***STS, Sala 1ª, 21.6.1999*** –Ar. 4390-)[5]. El artículo 17.3 LOE ha venido a consagrar la responsabilidad del promotor en cualquier caso, por daños materiales derivados de defectos constructivos[6].

---

[4] Respecto del deber de vigilancia, véase, entre otras, la ***STS, Sala 1ª, 25.7.2000*** (Ar. 6475), que enjuicia un caso de inundaciones en los garajes del inmueble propiedad de los actores, como consecuencia de una defectuosa impermeabilización. El TS entiende que el director de la obra debe responder de los vicios por omisión del deber de vigilancia en la obra, dada la amplitud de sus obligaciones (FJ. 2º).

[5] Con base en el artículo 9 LOE, es promotor «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulse, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título» (***STS, Sala 1ª, 31.1.2003*** -Ar. 647-). En este sentido, los tribunales han venido a reconocer que la responsabilidad decenal de 1591 Cc abarca también la figura del promotor, *figura equiparada a la del contratista, cuya responsabilidad deriva del incumplimiento de sus obligaciones de entrega como vendedora* (***STS, Sala 1ª, 21.2.2000*** -Ar. 752- o ***STS, Sala 1ª, 23.9.1999*** -Ar. 7266-). También en la ***STS, Sala 1ª, 13.10.1999*** (Ar. 7426), la Sala entiende que no procede exonerar a la entidad promotora de responsabilidad, que *responde no ya en base al 1903 Cc sino al 1591 Cc, en relación el 1596 (responsabilidad profesional), participando en la solidaridad de los intervinientes en el proceso constructivo.*

[6] Con fundamento en la concepción autónoma de la función que desempeña el promotor en las obras, la ***STS, Sala 1ª, 10.11.1999*** (Ar. 8862) expone que el promotor puede responder incluso cuando no exista responsabilidad

El segundo criterio que define la responsabilidad de la entidad demandada se fundamenta en la falta de observancia de las más elementales normas de buena construcción que deben ser conocidas y aplicadas en el seno de su actuación como constructora del garaje, sin ser viable para excusar su actuación alegar haber actuado según lo proyectado o con acato a las directrices del técnico.

> La ***SAP Alicante, Sección 5ª, 8.3.2001*** (Ar. 151024) resuelve un caso de vicios funcionales con el mismo origen que los defectos enjuiciados en el caso que comentamos, en concreto, sobre la *deficiente ejecución de la rampa de acceso a un garaje.* La AP entiende que los vicios funcionales obedecen tanto a un *defecto de diseño* en el proyecto, por la falta de previsión de que el radio de giro en el eje de la rampa causaría algún problema en automóviles grandes, como también a una *deficiente ejecución*: "si se hubiese ejecutado la rampa conforme el proyecto no existirían los problemas de contraperalte, cambio brusco de pendientes y escasa altura" (FJ 2º), por lo que la ejecución final dificulta en gran medida la utilización común del garaje, y de ello debe responder también la *dirección facultativa y el constructor, por faltar a la debida atención y dirección o alta vigilancia de la obra y a las normas de la buena construcción, respectivamente.*

La pretensión ejercitada y la compatibilidad de acciones

Las dos instancias sostienen, como uno de los motivos de desestimación de la demanda, que, en primer lugar, la pretensión de los actores, que tiene por objeto la restitución de las cantidades satisfechas en concepto de compraventa de las plazas de parking, se corresponde a una acción resolutoria por incumplimiento contractual, para luego concluir que dicha acción no ha sido la ejercitada por los actores, pues en ningún momento solicitaron explícitamente la resolución contractual. Por el contrario, el Tribunal Supremo, en virtud del principio procesal de congruencia, que de ningún modo exige un acomodo rígido y literal del fallo a los términos en que se sustancia la demanda, atiende al *animus* del *petitum*, que sin duda alguna pretende, como última *ratio*, el resarcimiento económico del daño causado mediante la declaración del estado de ruina funcional del edificio-parking y la condena de los demandados por los defectos constructivos denunciados, lo que es "coherente con el efecto jurídico normativo del art. 1591.1º Cc" (FJ. 4º).

En este sentido, el hecho de que la petición de los actores, en cuanto a la cuantificación de los daños derivados de los defectos funcionales constructivos, resulte desproporcionada por comprender el precio abonado por la adquisición de los aparcamientos, además de otros conceptos y partidas improcedentes, cuya estimación significaría un flagrante enriquecimiento

---

del constructor, que no exime la del promotor. En el supuesto enjuiciado, pese a ser los vicios imputables en exclusiva al técnico interviniente, se declara igualmente responsable al promotor junto a aquél con base en culpa "in eligendo", es decir, por haberlo elegido y contratado al causante material del defecto, entendiendo que "el promotor viene a hacer suyos los trabajos ajenos, realizados por personas a las que ha elegido y confiado". Por su parte, en la ***STS, Sala 1ª, 29.11.1999*** (Ar. 9139) se equipara la figura del promotor-no constructor a la del contratista a efectos de responsabilidad decenal, pues aquél *tiene obligación de responder frente quien adquiere confiado en la ciencia y técnica de quienes han intervenido.*

injusto en beneficio de la parte actora, no puede resultar impeditivo de la naturaleza resarcitoria de su pretensión ex art. 1591.1º Cc.

Sumado a ello, la Sala insiste en la compatibilidad entre las acciones de responsabilidad contractual por vicios ruinógenos constructivos (art 1591.1º Cc) y de cumplimiento o resolución contractual ex art. 1124 Cc, o de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del art. 1101 y ss. Cc, lo que legitima al perjudicado a ejercer la acción que considere más conveniente a sus intereses, dado que ningún precepto legal exige ejercer con carácter preferente ninguna de estas acciones. La LOE[7] hace alusión expresa al régimen contractual genérico del Código Civil, que opera al margen de la responsabilidad específica de naturaleza contractual y origen legal por vicios ruinógenos.

Destaquemos aquí la ***STS, Sala 1ª, 27.1.1999*** (Ar. 7), que resuelve un recurso de casación donde se impugna la resolución de instancia que absolvió a los demandados de la acción fundada en el art. 1591 Cc, con excepción del arquitecto, y que, sin embargo, condenó a la entidad promotora por no entregar la edificación con las condiciones suficientes de habitabilidad (art. 1101 Cc) -cumplimiento defectuoso en la obligación de entrega-. El TS afirma que "*las dos acciones (1101 y 1591) son compatibles y por lo tanto acumulables en su ejercicio*", aunque añade que "*si se absuelve a la promotora de la responsabilidad ex 1591 por haber obrado diligentemente, es incoherente que se la condene por un "genérico incumplimiento contractual", que no puede ser otro que los vicios ruinógenos*".

La forma de reparar los daños y su cuantificación

En el examen del caso cabe observar, por último, el argumento, defendido por ambas instancias, sobre la necesariedad de solicitar el perjudicado, de forma prevalente a la indemnización por equivalente de los daños y perjuicios, una reparación en forma específica o *in natura*, esto es, una subsanación de los vicios funcionales que padece el garaje litigioso.

Todas las formas de reparación responden a la finalidad de reponer a la víctima al estado anterior a la producción del daño, aunque en nuestro ordenamiento civil no hallamos regulación expresa alguna al respecto, así que no existe ningún precepto que determine quien está facultado para escoger la modalidad de la reparación y con base a qué criterios. Mientras unos[8] opinan que el

---

[7] En su art. 17.1 ("[s]in perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes") y en su art. 18 ("[l]as acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual").

[8] LASARTE ÁLVAREZ, CARLOS, *Principios de Derecho Civil*, T. II, *Derecho de obligaciones*, 6ª. ed., Madrid, Trivium, 2000, pág. 432, YZQUIERDO TOLSADA, MARIANO, *Sistema de Responsabilidad civil, contractual y extracontractual*, Madrid, Dykinson, 2001, pág. 478, ROCA TRÍAS, E., *Derecho de daños, Textos y materia*les, 3ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pág. 181, CORDERO LOBATO, E., y otros, *Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación,* Aranzadi, Elcano, 2001, págs. 297 y ss. y PANTALEÓN PRIETO, F., "Comentario al art. 1902 Cc", en *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pag. 2001.

perjudicado puede plantear la forma que considere más idónea para la reparación, otros[9] creen que la forma más adecuada para reparar el daño es la reparación *in natura* y que la forma de reparación no puede quedar en ningún caso al arbitrio del causante del daño. Por último, parte de la doctrina[10] se decantan por considerar que la indemnización al perjudicado habrá de hacerse generalmente en dinero, dados los inconvenientes de la reparación *in natura*, pero reconocen que, no obstante, ningún precepto legal prohíbe a los Tribunales acordar esta última reparación.

Todavía reconociendo libertad a la víctima para escoger una u otra forma de reparación, esta facultad tiene límites, que se concretan en el deber de descartar la reparación *in natura* en los casos en que ésta sea excesivamente onerosa en relación con el daño a reparar (excede del valor venal del bien o de éste corregido con un porcentaje de afección) o resulte excesivamente compleja de llevar a cabo, tal y como ocurre en el supuesto que comentamos, en el que la Sala del Tribunal Supremo rechaza la viabilidad de una reparación específica, con base en los hechos que resultan de la información pericial obrante, de tal forma que la única opción resarcitoria posible se concreta en la solicitada por los actores.

Ello no es óbice para admitir que, en los casos en los que la víctima no haya indicado expresamente cómo desea ser resarcida, la doctrina y jurisprudencia se inclinen mayoritariamente hacia la reparación *in natura* como forma preferente de cumplimiento de la obligación de reparar, en tanto que implica la reposición de lo dañado al estado en que se encontraba con anterioridad. Para algunos, esta postura encuentra su apoyo legal en el artículo 699 de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que establece que el primer trámite de la ejecución forzosa de las obligaciones de hacer, no hacer o de entregar (no dinerarias) consiste en el requerimiento del Juez o Tribunal señalando un plazo para que el deudor cumpla en sus propios términos la condena que establezca el título ejecutivo (sentencia), lo que viene a consagrar la reparación *in natura* como la forma preferente de ejecución del bien cuando así se establezca en el fallo. Sólo cuando esa forma de reparación no sea posible el tribunal fijará, a instancia del ejecutante, una indemnización por los daños y perjuicios causados, conforme a lo previsto en los arts. 712 y ss. LEC.

En cualquier caso, no puede entenderse infringido el artículo 1591.1º Cc por el hecho de imponerse el abono de una indemnización como condena, es decir, por condenar al demandado a un cumplimiento por equivalencia y no en forma específica, esto es, a subsanar a su costa las deficiencias existentes (***STS, Sala 1ª, 7.5.2002*** –Ar. 3678-).

En lo que a la cuantificación de la indemnización solicitada se refiere, es patente la desproporción en que ha sido fijada por los demandantes, y no sólo por resultar excesiva la devolución del precio de la compraventa abonado sino por la ausencia de nexo causal entre los vicios y cualquier gasto en concepto de Comunidad de Propietarios.

---

[9] DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN BALLESTEROS, ANTONIO, *Sistema de Derecho civil*, Vol. II, Tecnos, Madrid, 8ª ed., 1999, pág. 547, PERÁN ORTEGA, JUAN, *La responsabilidad civil y su seguro*, Tecnos, Madrid, 1998, págs. 96-97, y LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, *Elementos de Derecho civil,* T. II, *Derecho de obligaciones*, Vol. 2º, Madrid, Dykinson, 1999, pág. 513.

[10] SANTOS BRIZ, JAIME Y GULLÓN BALLESTEROS, ANTONIO "*Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*", Tomo XXIV, Ed. Revista de Derecho Privado, 1980, págs. 614–632.

Es de tener en cuenta que, en relación a la reparación por equivalencia o indemnización, la LEC vigente, en su artículo 219, impide la posibilidad del perjudicado que reclama una cantidad de dinero o indemnización de postergar su cuantificación a la ejecución de la sentencia, lo que le obligará a cuantificar exactamente el importe o bien, a fijar claramente las bases con arreglo a las que el Juez deba cuantificar el daño en la sentencia, de tal forma que la liquidación consista sólo en una pura operación aritmética.

Además, tanto el artículo 219.4 como el 209.4 LEC obligan, bien a la determinación en la Sentencia de la cantidad exacta objeto de condena, o bien a la clara fijación en aquélla de las bases para su liquidación, pero ninguno de estos preceptivos y alternativos contenidos podrán ser omitidos o diferidos para la ejecución de la sentencia. En el supuesto que examinamos, el Tribunal Supremo detalla las bases para la concreción en ejecución de la indemnización adecuada, teniendo en cuenta la minoración de valor sufrida por las fincas, el grado de afectación del vicio a cada una de las plazas de aparcamiento o la repercusión de la parte proporcional de impuestos y gastos de escritura. Este nuevo régimen en la cuantificación de las condenas pecuniarias viene pues a derogar la posibilidad de reservarse la Sentencia, para la fase de ejecución, la concreción de las cantidades a abonar (arts. 360 y 928 y ss. de la antigua LEC, de 1881).

- ***Tabla de Sentencias del Tribunal Supremo citadas***

Sala y Fecha	Ar.	Magistrado Ponente	Partes
1ª, 2.4.2003	3001	José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez	Manuel L. c. Salvador P., Enric Ll. y "Xan, SL".
1ª, 7.5.2002	3678	Antonio Romero Lorenzo	Landelino G. c. BAMI, Sociedad Inmobiliaria de Construcciones y Terrenos
1ª, 28.5.2001	3437	Jesús Corbal Fernández	Casto F., José Manuel C., Adriano C., Francisco B. y Mercedes M. c. "Construcciones Aurelio, SA", Antonio A. y Juan Manuel G.
1ª, 25.7.2000	6475	Luis Martínez-Calcerrada y Gómez	"Ruvigar, SA" y "Promociones Ostende, SA" c. "Coopecons Cántabra", María Isabel D., y Juan José C.
1ª, 29.11.1999	9139	José Ramón Vázquez Sandes	Comunidad de Propietarios de la Urbanización Aljamar, manzana III, de Tomares c. "Vallehermoso, SA", "Comylsa, Empresa Constructora, SA", don Enrique Z., Joaquín Armando M., Asociación Seguros Mutuos de arquitectos superiores y "Cresa Aseguradora y Reaseguradora Ibérica, SA".
1ª, 10.11.1999	8862	Jesús Corbal Fernández	Joaquín J.F. y Natalia A.G., c. Carlos Francisco M.A., "Urbis Nau, SA", y "Piedra Natural Leiro"
1ª, 3.7.1999	5897	Luis Martínez-Calcerrada y Gómez	Francisco C. y otros c. "Barcelonesa de Obras y Garajes", F. Javier R.V. y "Schweiz, Cía. de Seguros"
1ª, 21.6.1999	4390	Ignacio Sierra Gil de la Cuesta	"Edificaciones Funcionales, SA" c. "Contractor, SA"y Ana María M.A.
1ª, 27.1.1999	7	Antonio Gullón Ballesteros	Montserrat C.C. c. "Promotora El pisón, SL", "Ceyd, SA", José Manuel P.M. y José

			Luis J.T.
1ª, 13.10.1998	8253	José Almagro Nosete	Comunidad de Propietarios del Edificio Torres del Turia sito en C/ Santa Amalia núm. 2 de Valencia c. Francisco José P., José Manuel H., Julio B., Fernando M., Fernando A., César P., Vicente E., Luis de la C. y "Obras y Promociones Espluges Pastor, SA".
1ª, 19.4.1995	3428	Francisco Morales Morales	Comunidad de Propietarios núm. 28 de la calle Platero Pedro de Bares, Córdoba, c. Francisco Javier V. T., Francisco M. V. y «Juan Antonio Mora, SA».
1ª, 24.5.1991	3835	Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa	Casimiro P. y otros c. Urbano R. G. y Jesús R. S.

- ***Tabla de Sentencias de Audiencias Provinciales citadas***

AP, Sección y Fecha	Ar.	Magistrado Ponente	Partes
Alicante, 5ª, 8.3.2001	151024	Enrique García-Chamón Cervera	Comunidad de Propietarios Edificio Ágora c. "Ágora Villas del Mediterráneo, SL", José María P. y D.F.Z.
Cáceres, 1ª, 4.5.1999	7701	Salvador Castañeda Bocanegra	Comunidad de Propietarios del Edificio sito en la calle Pisa núm. 4 de Cáceres c. "Construcciones Caesa, SA", Francisco Javier M. y Manuel O.